

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Répertoire Général : JONCTION
95/34314 - 95/35022

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

PIECE 5⁰¹/₁₂

ARRET DU JEUDI 26 JUIN 1997

AIDE JURIDICTIONNELLE :

(N° 1, 12 pages)

Admission du
au profit de

PARTIES EN CAUSE

Sur appel d'un jugement du Conseil
de Prud'hommes de Paris - 4° Ch
Section A.D du 13.10.94
RG : 93/11614

AU FOND

CONTRADICTOIRE

1°) Monsieur Mounir CHIKHAOU
68 Bd de la Villette
75019 PARIS

APPELANT
INTIME
Comparant en personne, sans avocat ;

2°) Me CHEVRIER - mandataire liquidateur de la
SA GERME
16, rue de l'Abbé de l'Epée
75005 PARIS

APPELANTE
INTIME
représenté par Me JM RAVET,
avocat au Barreau de Paris ; C.1295

3°) AGS CGEA ILE DE FRANCE
90, rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET

INTIMEE
Représenté par Me F. PUDLOWSKI,
avocat au Barreau de Paris ; D.162

COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que
Chambre Sociale

Délibéré :

Président : Monsieur GRELLIER
Conseillers : Madame DUFOUR
: Monsieur ROBERT

GREFFIER : Madame ROBIN

PIECE 50312

DEBATS :

A l'audience publique du 24 avril 1997, Monsieur GRELLIER, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président lequel a signé la minute avec Madame ROBIN, greffier.

Selon jugement du 13 octobre 1994, le Conseil de Prud'hommes de Paris, a condamné la SA GERME à payer à M. CHIKHAOUI différentes sommes ainsi précisées :

- 5 130 Frs à titre de rappel de salaire des jours fériés,
- 513 Frs au titre des congés-payés incidents,
- 102,60 Frs au titre des jours mobiles y afférents,
- 2 459,80 Frs au titre de sjours mobiles 1990 - 1991,
- 35 230 Frs au titre de la mensualisation,
- 3 523 Frs au titre des congés-payés incidents,
- 704,60 Frs au titre des jours mobiles y afférents,
- 4 100 Frs au titre de remboursement de carte orange,
- 7 290 Frs au titre de la suspension du contrat de travail,
- 729 Frs au titre des congés-payés incidents,
- 145,80 Frs au titre des jours mobiles y afférents,

avec intérêts de droit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

16 2ème page

PIECE 503/12

a débouté M. CHIKHAOUI du surplus de sa demande,
a débouté la SA GERME de sa demande reconventionnelle.

M. CHIKHAOUI a régulièrement interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de demandes rejetées par les premiers juges et, aux termes de ses conclusions "justificatives" d'appel, sollicite :

- Rappel de salaire au titre des jours fériés :
le paiement de :

- a - 28.5 heures x 180 Frs = 5.130 Frs
- b - 513 Frs de congés-payés y afférents (10 % x 5 130 Frs)
- c - 102,60 Frs de jours mobiles y afférents (2 % x 5 130 Frs)

X - Rappel au titre des jours mobiles pour 1990 et 1991 : X
- la somme de 2 459,80 Frs (635,40 Frs) + 1 824,40 Frs
1990 1991

- Rappel au titre de la baisse unilatérale de la durée de travail :

M. CHIKHAOUI demande les sommes suivantes au titre du manque à gagner occasionné par cette baisse arbitraire de la durée de travail, baisse qui n'est dictée par aucun besoin réel, comme en témoignent les attestations des élèves de l'intéressé et de l'ancienne directrice pédagogique :

- a - 18 900 Frs pour l'année scolaire 1993 - 1994, soit (10 heures x 10,5 mois) X 180 Frs l'heure ;
- b) 1 890 Frs de congés-payés y afférents (10 % x 18 900 Frs) ;
- c) 378 Frs de jours mobiles y afférents (2 % x 18 900 Frs);

- Rappel au titre de la mensualisation (mensualisation et indemnité de transport) la somme de :

- 66 820 Frs (431 730 Frs moins 364 910 Frs)
- 6 682 Frs de congés-payés afférents (10 % x 66 820 Frs)
- 1 336,40 Frs de jours mobiles y afférents (2 % x 66 820 Frs)

- Rappel au titre de transport :

- le rappel au titre de l'indemnité de transport est de 4.427,33 Frs,

W - Rappel de salaire au titre de la "PRAA" :

- a - 210 880,45 Frs (492 054,40 Frs x 30/70),
- b - 21 088,04 Frs de congés-payés y afférents (10 % x 210 880,45 Frs);
- c - 4 217,60 Frs de jours mobiles y afférents (2 % x 210 880,45 Frs ;

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

3ème page

PIECE 504/12

du total le taux horaire de M. CHIKHAOUI hors congés payés (10 %)
rs jours mobiles (2 %) sera de 257,14 Frs (180 Frs + 30/70 de 180 Frs).

Rappel au titre de la suspension du contrat de travail du fait de l'employeur
à l'occasion "des examens blancs" :

le manque est ainsi chiffré à :

- a - 7 290 Frs (40,5 heures x 180 Frs) ;
- b - 729 Frs de congés-ayés y afférents (10 % x 7 290 Frs) ;
- c - 145,80 Frs de jours mobiles y afférents (2 % x 7.290 Frs)

outre une somme de 7 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.

Mounir CHIKHAOUI réclame en outre la garantie du paiement
de ces sommes, le plafond 13 (et non 4) étant applicable ;

Me CHEVRIER, es qualité de mandataire liquidateur de la SA
GERME, également appelante, conclut au rejet de toutes les demandes de Mounir
CHIKHAOUI et, invoquant la faute lourde de ce dernier, exclusive de toute
indemnité, sollicite le débouté des demandes nouvelles formulées par l'appelant.
Il réclame la condamnation de Mounir CHIKHAOUI à verser à la Sté GERME
la somme de 500.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
outre 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'UNEDIC - CGE AGS s'en rapporte, sur le fond, à
l'argumentation de Me CHEVRIER, sauf en ce qui concerne la fixation à titre
d'indemnité de transport de 3 500,92 Frs et précise que sa garantie ne pourra
excéder la somme de 206 880 Frs, soit 4 fois le plafond de cotisation maximum
au régime d'assurance chômage, tel qu'applicable au premier semestre 1994, en
vertu des dispositions des articles L.143.11.2 et D. 143.2 du Code du Travail ;
qu'en application de l'article L.143.11.1.3 dudit Code, les sommes allouées ne
pourront être garanties au-delà de la somme de 17.689,50 Frs correspondant à un
mois et demi de salaire ; que les sommes réclamées par Mounir CHIKHAOUI au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sauraient être
garanties et que les intérêts sur les sommes allouées ne peuvent courir au-delà du
jugement du régleme nt judiciaire.

Eu égard à la multiplicité des chefs de demande, chacun d'entre
eux sera successivement examiné :

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

4ème page

PIECE 505/12

el des faits de la procédure et des demandes de Mounir CHIKHAOUI

Considérant que Mounir CHIKHAOUI a été engagé par la Sté GERME le 16 septembre 1990 en qualité de formateur "vacataire" dans les matières suivantes ;

- techniques quantitatives de gestion (comptabilité) et administration économique et sociale (A.E.S) pour les baccalauréats Bureautique option B ;
- organisation et méthodes administratives et comptabilité pour les B.T.S et Bureautique et Secrétariat.

Qu'il a assuré généralement ses cours le lundi, le mardi et le jeudi après-midi ;

Considérant que la convention collective applicable est celle des organismes de formation N° 3249 ; que son salaire horaire est de 180 Frs/Heure hors congés-payés.

Considérant que Mounir CHIKHAOUI a travaillé sans interruption dans la société depuis son embauche à GERME et a assuré d'une façon permanente les cours.

Considérant que Mounir CHIKHAOUI a limité son appel aux trois chefs de demandes dont il a été débouté par le jugement déféré soit l'indemnisation de la réduction de sa durée de travail durant l'année universitaire 93/94, le rappel de salaire au titre du temps de préparation de recherche et autres activités, selon l'article 10.3 de la Convention Collective, outre une somme de 3.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que Mounir CHIKHAOUI formule en outre des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, par application de l'article R.516-2 du Code du Travail, relativement à

- l'annulation de la mise à pied et au licenciement dont il a fait l'objet ;
- le versement d'une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la fin de la période de protection, soit la somme de 79.658,40 Frs,
- le versement de sommes pour licenciement abusif;
- le paiement d'heures de délégation à Mounir CHIKHAOUI,
- le paiement de quatre heures retenues abusivement sur son salaire du mois de juillet 1995.
- des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des mises à pied répétitives et des propos injurieux tenus à son encontre ;

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

5ème page

PIECE 505₁₂

Mounir CHIKHAOUI sollicite la garantie du GARP du paiement de ces
es :

Considérant que malgré l'appel limité à certains chefs de demande
il convient d'examiner l'ensemble des demandes formées par Mounir
CHIKHAOUI dans la mesure où le quantum des sommes qu'il sollicite ne lui a
pas été alloué par les premiers juges.

A - Sur les jours fériés :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.1 de la Convention
Collective "l'intervention de jours légalement fériés ne peut avoir pour effet de
réduire la rémunération ; que si Mounir CHIKHAOUI rapporte bien la preuve
qu'il ne s'est jamais absenté depuis sur recrutement en octobre 1990, il ne
rapporte pas la preuve qu'il a travaillé les jours précédents et suivants les jours
fériés dont il réclame le paiement ;

Qu'il y a donc lieu de ce chef à l'infirmer la décision du Conseil de
Prud'hommes ;

B - Sur le paiement des jours mobiles :

Considérant que les parties sont sur ce point d'accord pour
accepter la somme allouée par le Conseil de Prud'hommes, soit **2.459,80 Frs** ;

**C - Sur le rappel de salaire dû au titre de la baisse
unilatérale de la durée du travail :**

Considérant que la Sté GERME ne conteste pas sérieusement
avoir apporté unilatéralement des modifications de l'emploi du temps de Mounir
CHIKHAOUI, sans en justifier la nécessité ; que Mounir CHIKHAOUI a
régulièrement notifié son refus de la modification de ces horaires ; qu'il est
également non contesté qu'elle a procédé à une baisse supplémentaire d'une heure
pour les interventions de Mounir CHIKHAOUI dans certains cours (Bac
Bureautique Option B) en sorte qu'il est acquis que la durée d'intervention de
CHIKHAOUI a, au total baissé de cinq heures toutes les deux semaines ; que
CHIKHAOUI est, dès lors, bien fondé, à obtenir paiement des salaires
correspondant à son horaire initial (13 h 30 par semaine) même s'il n'a pu
effectuer qu'une durée inférieure ;

Qu'il y a lieu de faire droit aux sommes que CHIKHAOUI, à juste titre, réclame
soit :

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

6ème page

PIECE 50_{7/12}

800 Frs pour l'année scolaire 1993 - 1994,
890 Frs de congés-payés y afférents,
378 Frs de jours mobiles y afférents,

D - Sur la requalification du contrat de travail :

*** Sur la mensualisation :**

Considérant qu'il est de principe que doivent bénéficier de la mensualisation de leur rémunération les personnels des établissements d'enseignement privé, même lorsqu'ils sont employés à temps partiel ; que la mensualisation s'obtient en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté d'un coefficient tenant compte du nombre de semaines et de mois dans l'année et égal à $52/12^{\circ}$;

Considérant que selon un mode de calcul approprié justifié quant au montant bien que contesté dans son principe, CHIKHAOUI demande, à juste titre, dès lors que la rémunération à la vacation ne repose sur aucun fondement juridiquement admissible la somme de 66.820 Frs à laquelle il convient d'ajouter 6.682 Frs à titre de congés-payés y afférents et 1.336,40 Frs de jours mobiles y afférents ;

*** Sur le rappel de remboursement de titre de transport :**

Considérant que selon des calculs appropriés et exacts CHIKHAOUI, qui a changé de domicile durant la période de référence est fondé à obtenir un rappel d'indemnité de transport de 4.482,08 Frs ;

E - Sur la rémunération du temps de préparation, de recherche et des autres activités :

Considérant que seules les heures de face à face pédagogique ont été rétribuées au taux de 180 Frs ; qu'il appartient à la Sté GERME de respecter les dispositions de la Convention Collective en versant, à Mounir CHIKHAOUI; le complément de salaire auquel il est fondé à prétendre et qui correspond à 30/70 qu'il ne peut être valablement soutenu que la rémunération de 180 Frs/heure intègre et le temps de face à face pédagogique et le temps de préparation et la correction et le contrôle des devoirs ;

Qu'au surplus l'accord d'entreprise du 20 janvier 1994, en exigeant une ventilation entre le F.F.P et le P.R.A.A ne permet pas de considérer que le paiement sur la base de 180 Frs/heure d'intervention devant les élèves satisfait aux stipulations de la Convention Collective ;

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

7ème page

PIECE 508
12

Considérant dès lors que CHIKHAOUI est bien fondé à réclamer
sommes de 210 880,45 Frs outre 21 088,04 Frs à titre de congés-payés
afférents et 4.217,60 Frs de jours mobiles afférents ;

F - Sur le manque à gagner occasionné par la suspension du
contrat de travail du fait de l'employeur lors des préparations à l'examen :

Considérant que la Sté GERME organisait deux fois par an des
examens blancs surveillés par des personnes extérieures et corrigées par les
formateurs habituels ; que ces examens ont, à l'évidence, entraîné un manque à
gagner qu'il convient d'évaluer, pour trois ans à 40,5 heures soit :

7.290 Frs (40,5 h x 180)
729 Frs de congés-payés afférents,
145 Frs de jours mobiles.

SUR LES DEMANDES NOUVELLES DE Mounir
CHIKHAOUI :

A - Sur la nullité du licenciement :

Considérant que la Sté GERME ne conteste pas sérieusement
avoir méconnu à la suite d'une simple erreur matérielle, de statut protecteur des
candidats aux élections des délégués du personnel dont, en tant que tel, bénéficiait
Mounir CHIKHAOUI ; qu'il convient, en conséquence de constater la nullité de
la mise à pied et du licenciement de Mounir CHIKHAOUI, pour être intervenus
au cours de la période de protection dont il bénéficiait ;

Considérant cependant que la réintégration ordonnée
judiciairement n'a plus de raison d'être dès lors que la Sté GERME est en
liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 23 mai 1996 ;

Considérant que sur les dommages-intérêts réclamés par
CHIKHAOUI au titre des dommages-intérêts résultant de la méconnaissance par
la Sté GERME du statut protecteur, celle-ci s'en remet à l'appréciation de la Cour
; qu'il convient, sachant que Mounir CHIKHAOUI ne perçoit pas de salaire au
mois d'août de fixer à la somme de 46 992,41 Frs la somme à laquelle celui-ci
peut prétendre ainsi décomposée :

- 11 830,31 Frs (mars 1995)

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

8ème page

PIECE 509
12

58,91 Frs (mars 1995)
229,11 Frs (mai 1995)
890,74 Frs (juin 1995)
536,34 Frs (juillet 1995)

B - Sur le caractère abusif du licenciement :

Considérant que CHIKHAOUI a été licencié par lettre du 8 septembre 1995, après de nombreuses mises à pied, pour faute lourde aux motifs suivants :

- dénonciations et accusations calomnieuses et publiques à l'égard de la Direction,
- concurrence déloyale.

Considérant, concernant le premier motif comme le second de ces motifs, qu'ils se rapportent à des faits commis antérieurement au 18 mai 1995; que par application de l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 sont amnistiés les faits constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; qu'il n'est au surplus pas contesté que ces faits ne constituent ni des manquements à la probité ni aux bonnes mœurs ou à l'honneur ;

Considérant, dès lors, que les autres moyens développés par les parties au soutien de leur prétention sont inopérants ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de déclarer que le licenciement de CHIKHAOUI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le liquidateur, en qualité de la Sté GERME au paiement d'une somme de 58.352,92 Frs correspondant aux dix derniers mois de salaire de l'intéressé ; qu'il convient en outre d'y ajouter :

- la somme de 29.484 Frs qui est celle que Mounir CHIKHAOUI aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit de la date de la notification de son licenciement au 1er décembre 1995, fin de la période de protection ; que cette somme est en effet cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 17.690,40 Frs au titre des deux mois de préavis non respecté par l'employeur ;

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

9ème page

PIECE 50
10/12

de 9.344,46 Frs au titre de l'indemnité de licenciement ;

Considérant que l'UNEDIC CGE AGS doit garantir le paiement de ces sommes conformément à l'article L.143.11.1 du Code du Travail aux termes duquel l'assurance comme les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de Règlement Judiciaire ;

Considérant que Mounir CHIKHAOUI est salarié de l'entreprise depuis octobre 1991 et a été licencié trois mois avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Considérant que le plafond de la garantie due par les AGS est le plafond 13 ; qu'en effet les créances de Mounir CHIKHAOUI résultent de dispositions législatives et conventionnelles nées d'un contrat de travail dont la date de conclusions est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, pour n'être pas fondées, les demandes formées par Me CHEVRIER, es qualité de mandataire liquidateur de la Sté GERME ;

Considérant qu'il convient de fixer à 5.000 Frs l'indemnité qu'il convient d'allouer à Mounir CHIKHAOUI sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au Répertoire Général de la Cour sous les numéros 95/34314 et 95/35022 et dit qu'il sera statué par un seul et même arrêt ;

REFORME le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute Mounir CHIKHAOUI de sa demande de rappel de salaire au titre de la régularisation des jours fériés.

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

10ème page

PIECE 50^{11/12}

Fixe la créance de Mounir CHIKHAOUI sur le passif de la
liquidation judiciaire de la Sté GERME, représentée par Me CHEVRIER, es
qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

- salaires jours mobiles : 2.459,80 Frs (deux mille quatre cent cinquante neuf francs quatre vingts centimes),
- rappel au titre de baisse unilatérale de la durée du travail :
18.900 Frs (dix huit mille neuf cents francs) année scolaire 93/94,

1.890 Frs (mille huit cent quatre vingt dix francs (congés-payés afférents),

378 Frs (trois cent soixante dix huit francs) jours mobiles afférents,
- rappel au titre de la mensualisation :
66.820 Frs (soixante six mille huit cent vingt francs)
6.682 Frs (six mille six cent quatre vingt deux francs) au titre de congés-payés
afférents,
1.336,40 Frs (mille trois cent trente six francs quarante centimes) au titre de
jours mobiles afférents,
- remboursement titre de transport ;
4.482,08 Frs (quatre mille quatre cent quatre vingt deux francs huit centimes),
- rappel de salaire au titre de la "P.R.A.A"
210.880,45 Frs (deux cent dix mille huit cent quatre vingt francs quarante cinq
centimes)
21.088,04 Frs (vingt et un mille quatre vingt huit francs quatre centimes) à titre
de congés-payés afférents,
4.217,60 Frs (quatre mille deux cent dix sept francs soixante centimes) jours
mobiles afférents,
- rappel au titre des "examens blancs"
7.290 Frs (sept mille deux cent quatre vingt dix francs)
729 Frs (sept cent vingt neuf francs) à titre de congés-payés afférents,
145,80 Frs (cent quarante cinq francs quatre vingt centimes (145,80 Frs) jours
mobiles afférents,
- 46.992,41 Frs (quarante six mille neuf cent quatre vingt douze francs quarante
et un centimes) à titre de dommages-intérêts résultant de la méconnaissance par
la Sté GERME du statut dont il bénéficiait ;

Déclare le licenciement de Mounir CHIKHAOUI dépourvu de
cause réelle et sérieuse ;

RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

11ème page

PIECE 512/12

Condamne Me CHEVRIER, es qualité de mandataire liquidateur
GERME à payer à Mounir CHIKHAOUI la somme de 29.484 Frs (vingt
neuf francs quatre cent quatre vingt quatre francs) correspondant à la
période qui aurait du être versée jusqu'à l'expiration de la période de
exécution.

Le condamne à payer à Mounir CHIKHAOUI les sommes de :

- 58.352,92 Frs (cinquante huit mille trois cent cinquante deux francs quatre
vingt douze centimes) six derniers mois de salaire,
- 17.690,40 Frs (dix sept mille six cent quatre vingt dix francs quarante
centimes) au titre du préavis (deux mois)
- 9.344,46 Frs (neuf mille trois cents quarante quatre francs quarante six
francs) au titre de l'indemnité de licenciement,

Dit que l'UNEDIC CGE AGS doit garantir dans la limite légale
les sommes ci-dessus ;

Dit que le plafond 13 est applicable.

Condamne Me CHEVRIER es qualité à payer à Mounir
CHIKHAOUI une somme de 5.000 Frs (cinq mille francs), non comprise dans la
garantie de l'AGS, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

Met les dépens à la charge de Me CHEVRIER, es qualité de
mandataire liquidateur de la Sté GERME.

LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :

Rdy

Chevrier

En conséquence, la République Française mande et
ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de
mettre la présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
Généraux, aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter
main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



RG n° jonction
95/34314 -
95/35022

Ch. 22° - C

date 26.6.97

12ème page